

BADRI BIN RAMLI
lwn.
MAZIYAH BINTI SABUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Ahli Panel), YA Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel)]

14 Februari 2019/ 9 Jamadilakhir 1440H

Kes Rayuan No. 10000-041-0160-2017

[Rayuan Terhadap Keputusan Bantahan Awal Berkaitan Tuntutan Harta Sepencarian]

Peguam Syarie Perayu: Puan Raihan Binti Mustafa Kamal daripada Tetuan Zainul Rijal Talha & Amir

Peguam Syarie Responden: Puan Siti Marlina Binti Shikh Ibrahim daripada Tetuan Marlina Shikh Ibrahim & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan rayuan terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 19/12/2017 dalam kes saman no. 10300-017-0707-2016. Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan bahawa:-

- 1.1 Mahkamah menolak permohonan interlocutori bantahan awal Pemohon terhadap kes tuntutan harta sepencarian;
- 1.2 Mahkamah memerintahkan kos guaman sebanyak RM5000 ditanggung oleh Pemohon.

[2] Responden tidak bersetuju dengan rayuan ini dan memohon rayuan ini ditolak dengan kos RM10,000 dan dibayar dalam tempoh 60 hari dari tarikh penghakiman.

FAKTA KES

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 27/12/1981 dan bercerai pada 24/11/1994. Mereka telah dikurniakan dengan tiga (3) orang cahaya mata.

[4] Pada 20/11/2000, Responden telah memfailkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah.

[5] Pada 3/7/2001, Perayu telah memfailkan bantahan (kali pertama) terhadap tuntutan tersebut melalui kes no. 1210-41-03-2000 atas alasan Mahkamah Syariah tidak berbidangkuasa mendengar tuntutan Responden kerana:-

- 5.1 Harta yang dituntut tidak wujud kerana belum menjadi milik mutlak Perayu;
- 5.2 Responden didakwa melanggar terma 26 Perjanjian FELDA apabila tidak merujuk permasalahan kepada Majlis Timbang Tara Menteri; dan
- 5.3 Responden telah menerima bayaran kembali sebanyak 50% dari pihak FELDA.

[6] Bantahan awal tersebut telah ditolak oleh Mahkamah pada 22/8/2002 dan kes diteruskan dengan perbicaraan pada 13/3/2003.

[7] Pada 27/9/2007, Mahkamah telah membuang kes tersebut kerana masalah ketidakhadiran Responden.

[8] Seterusnya pada 19/5/2015, Responden telah memfailkan permohonan untuk menghidupkan semula kes melalui kes no. 10600-070-0051-2015. Permohonan tersebut telah dibantah oleh Perayu pada 20/10/2015 (bantahan kali kedua).

[9] Pada 5/4/2016, Mahkamah telah memutuskan bantahan awal Perayu ditolak dan mengarahkan Perayu memfailkan Afidavit Jawapan terhadap Permohonan Menghidupkan Semula Kes.

[10] Pada 5/9/2016, Mahkamah telah meluluskan Permohonan Responden untuk Menghidupkan Semula Kes dengan syarat nombor pendaftaran kes yang baru serta pembayaran fi baru dikenakan.

[11] Pada 11/4/2017, Perayu telah memfailkan bantahan (kali ke tiga) melalui permohonan no. 10300-041-0119-2017.

Pada 19/12/2017, Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan bahawa bantahan awal Perayu ditolak dengan kos RM5000.

[12] Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan memfailkan notis rayuan pada 22/12/2017 dengan mengemukakan 15 Alasan Rayuan seperti di muka surat 329-339 Rekod Rayuan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[13] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti alasan rayuan, rekod rayuan, penghujahan bertulis pihak-pihak dan Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Kami dapati alasan rayuan berkaitan permohonan menghidupkan

semula kes dan pemfailan Pernyataan Tuntutan Terpinda tidak disertakan nota keterangan dan rekod rayuan yang berkaitan untuk kami pertimbangkan. Perayu hanya membekalkan kami dengan rekod kes berkaitan permohonan bantahan bagi kes no. 10300-041-0119-2017 sahaja. Oleh yang demikian alasan rayuan bagi isu permohonan menghidupkan semula kes dan pemfailan Pernyataan Tuntutan Terpinda tidak dapat kami pertimbangkan.

[14] Berdasarkan penelitian terhadap notis permohonan interlokutori Pemohon di muka surat 1-5 Rekod Rayuan dan alasan-alasan rayuan yang dikemukakan kami berpendapat terdapat satu sahaja isu yang perlu kami putuskan dalam rayuan ini iaitu sama ada bidangkuasa Mahkamah Syariah berkaitan harta sepencarian peneroka FELDA tertakhluk kepada Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 atau tidak.

[15] Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal mengambil kira fakta bahawa Perayu dan Responden telah berkahwin pada tahun 1981 dan bercerai pada tahun 1994. Harta sepencarian yang dituntut oleh Responden adalah melibatkan tanah FELDA yang diperolehi oleh pihak-pihak semasa dalam tempoh perkahwinan yang mana pada tahun 1994 iaitu ketika pihak-pihak bercerai, Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan 2002) dan Pekeliling KPTG Tahun 2009 masih lagi belum berkuat kuasa pemakaiannya. Oleh yang demikian tuntutan harta sepencarian ini adalah tidak tertakhluk kepada Akta Tanah Pindaan 2002 dan Pekeliling KPTG Tahun 2009 yang membolehkan pemegang desa dipegang bersama oleh tidak lebih dari dua orang pemegang. Ini bermakna kes tuntutan harta sepencarian Responden hanya tertakhluk pada Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 yang mana Seksyen 7(2) hanya

membenarkan seorang peneroka didaftarkan sebagai pemegang yang sah di sisi undang-undang. Dengan peruntukan tersebut telah membuktikan pada asalnya undang-undang tidak mengiktiraf hak isteri terhadap harta yang diperolehi di bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 sebagai harta sepencarian disebabkan tidak boleh didaftarkan di bawah dua orang penama

[16] Perayu seterusnya menghujahkan bahawa Akta Tanah Pindaan 2002 dan Pekeliling KPTG Tahun 2009 hendaklah mempunyai kesan ke hadapan (prospective) tidak boleh disifatkan mempunyai kesan kebelakang (retrospekti) melainkan secara jelas dinyatakan di dalam pindaan tersebut. Perayu merujuk kepada Perkara 7 Perlembagaan Persekutuan berkaitan perlindungan seseorang daripada undang-undang jenayah berkuatkuasa kebelakang serta kes *Loh Kooi Choön v The Government of Malaysia* [1997] 2 MLJ 187 halaman 190 dan kes *Kerajaan Malaysia v. Wong Pot Heng & Anor* [1997] 1 MLJ 437. Perayu juga merujuk kepada kaedah-kaedah fiqh berikut untuk menunjukkan bahawa tuntutan harta sepencarian Responden tidak tertakhluk kepada Akta Tanah Pindaan 2002 dan Pekeliling KPTG Tahun 2009.

الأصل بقاً ماكان على ماكان

Maksudnya: Asal sesuatu keadaan itu kekal dalam prinsip asal

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه

Maksudnya: Dalam memutuskan sesuatu pada masa itu, hukumlah dengan apa yang wujud pada waktu itu. Dan bukan menghukum dengan hukuman-hukuman yang sebaliknya.

[17] Responden pula menghujahkan bahawa kes induk harta sepencarian yang dipertikaikan belum pernah diputuskan oleh Mahkamah dan sebarang pindaan Akta atau Enakmen yang berkuatkuasa semasa kes induk itu dihidupkan semula boleh dirujuk sebagai undang-undang yang berkuatkuasa semasa perbicaraan. Jika Perayu hanya menafikan pemakaian Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 Pindaan 2002, bagaimana dengan EUUKI (Selangor) 1984 yang juga telah dimansuhkan dan digantikan dengan EUUKI (Negeri Selangor) 2003? Adakah Responden perlu meneruskan perbicaraan setelah kes ini dihidupkan semula dengan peruntukan undang-undang yang telah lupus? Atas alasan inilah suatu pindaan telah dipohon oleh Peguam Syarie Responden semasa sebutan bagi kes induk ini pada 17.07.2017.

[18] Berkaitan isu ini YA Hakim Bicara di muka surat 320 Rekod Rayuan di Peranggan 7 telah membuat dapatan bahawa:

“ ... walaupun Responden memfailkan kes induk harta sepencarian tersebut pada tahun 2000 iaitu sebelum Akta Tanah tersebut dipinda, namun Mahkamah percaya bahawa sebarang pindaan terhadap permohonan boleh dibuat memandangkan kes induk tersebut tidak pernah diputuskan oleh mana-mana Mahkamah di Malaysia”.

[19] Dalam masalah ini secara prinsipnya kami bersetuju bahawa sesuatu pindaan undang-undang hendaklah mempunyai kesan ke hadapan selaras dengan tarikh kuatkuasa pemakaiannya dan ia tidak boleh mempunyai kesan kebelakang. Begitu juga dengan kes rayuan ini, kami berpendapat prosidingnya adalah selari dengan prinsip tersebut. Harus diingat bahawa kes induk bagi rayuan ini masih lagi di peringkat sebutan dan belum dibicarakan. Walaupun kes induk tersebut telah

didaftarkan pada 20/11/2000, namun ia telah dibenarkan dihidupkan semula oleh Mahkamah pada 5/9/2016. Sehubungan dengan itu berdasarkan peruntukan Seksyen 80 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 pihak-pihak dibenarkan untuk membuat pindaan kepada saman atau pliding dengan kebenaran Mahkamah, melainkan jika penyampaian masih belum dilaksanakan. Jika kebenaran Mahkamah telah diperolehi dan pindaan Pernyataan Tuntutan telah dibuat maka sebarang pindaan Akta atau Enakmen yang berkuatkuasa semasa kes induk itu dihidupkan semula boleh dirujuk sebagai undang-undang yang berkuatkuasa iaitu Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) Pindaan 2002 dan Pekeliling KPTG Tahun 2009 selaras dengan prinsip “prospective” seperti yang diujahkan oleh Perayu. Walau bagaimanapun isu permohonan menghidupkan semula kes dan pemfailan Pernyataan Tuntutan Terpinda ini tidak dapat kami pertimbangkan kerana kegagalan Perayu menyediakan rekod rayuan yang berkaitan.

[20] Berbalik kepada isu utama yang menjadi persoalan, sama ada bidangkuasa Mahkamah Syariah berkaitan harta sepencarian peneroka Felda tertakhluk kepada Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 atau tidak. Kami berpendapat, bidangkuasa Mahkamah Syariah berkaitan harta sepencarian telah diberikan secara eksklusif melalui Seksyen 61(3)(b)(iv) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003. Bidangkuasa ini tidak tertakhluk kepada Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960, sama ada sebelum atau selepas pindaan 2002. Perkara ini telah disokong oleh keputusan *Muzakarah Majlis Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke 38, yang bersidang pada 21hb Jun, 1995 di Negeri Sembilan* yang telah memutuskan bahawa:

20.1 *Amalan yang dilaksanakan di Rancangan FELDA mengenai pewarisan harta yang berdasarkan Akta Tahun 1960 adalah tidak bertentangan dengan hukum syarak kerana persetujuan meletakkan satu penama itu dibuat atas persepakatan semua pihak yang terlibat.*

20.2 *Sekiranya tidak mendapat persetujuan waris-warisan untuk melantik seseorang daripada mereka sebagai wakil maka;*

- i) Harta si mati hendaklah dijual.*
 - ii) Penjualan harta tersebut hendaklah diberi keutamaan kepada ahli waris.*
 - iii) Hasil penjualan harta tersebut hendaklah diberikan kepada waris mengikut faraid, dan*
 - iv) Kalau harta si mati tidak habis dibahagikan kepada ahli waris mengikut faraid maka lebihan pembahagian itu hendaklah diserahkan kepada Baitulmal.*
- i) *Amalan yang dilaksanakan di FELDA mengenai Harta Sepencarian tidak bertentangan dengan Hukum Syarak.*

Seperti mana yang kita sedia maklumi, telah banyak kes-kes berkaitan harta sepencarian melibatkan peneroka Felda yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah sama ada sebelum atau selepas pindaan terhadap Akta Tanah 1960. Setakat ini kami tidak menemui adanya kes yang dikemukakan oleh Perayu sebagai rujukan bahawa Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidangkuasa untuk membicarakan kes tuntutan harta sepencarian yang melibatkan peneroka Felda khususnya sebelum berlakunya pindaan Akta pada tahun 2002.

[21] Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) dan Pekeliling KPTG hanya terpakai apabila pihak-pihak hendak melaksanakan perintah Mahkamah berkaitan harta sepencarian bagi memasukkan nama dalam geran hak milik. Harus diingat bahawa status hak milik ke atas tanah Felda adalah status pemilikan tidak sempurna. Segala transaksi melibatkan tanah Felda mestilah tertakhluk kepada persetujuan pihak Felda. Walaupun tanah Felda itu telah dikeluarkan geran individu atau dua nama, tetapi ianya tetap tidak boleh dianggap sebagai milikan sempurna oleh peneroka. Ini kerana terdapat perjanjian di antara peneroka asal dan pihak Felda yang mengikat kedua-dua belah pihak yang menyebabkan milikan itu dianggap bukan milikan sempurna oleh peneroka. Ahli-ahli waris yang lain, walaupun tidak dinamakan dalam geran hak milik, bahagian mereka berdasarkan pembahagian faraid masih lagi terpelihara berdasarkan pengurusan yang dilaksanakan oleh pihak Felda.

[22] Had masa untuk memfailkan tuntutan harta sepencarian tidak terhad kepada tempoh tertentu. Tuntutan harta sepencarian dibolehkan sama ada semasa tuntutan perceraian atau selepas perceraian ataupun selepas kematian mana-mana pihak berdasarkan Arahan Amalan No. 5 Tahun 2003;

masa membuat tuntutan harta sepencarian dibolehkan sama ada semasa tuntutan perceraian atau selepas perceraian ataupun selepas kematian mana-mana pihak. Mahkamah dalam hal ini boleh menerima mana-mana tuntutan harta sepencarian yang dibuat selepas kematian mana-mana pihak dalam tuntutan tersebut dan rujukan hendaklah dibuat kepada mana-mana kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah yang lebih tinggi.

Ini bermakna tarikh perceraian pihak-pihak tidak boleh dijadikan sandaran untuk menentukan sama ada tuntutan harta sepencarian tersebut tertakhluk kepada Akta Tanah Pindaan 2002 atau tidak atas alasan ketiadaan had masa pemfailan yang ditetapkan. Apa yang penting Mahkamah akan mengendalikan perbicaraan berdasarkan masa pertikaian itu dikemukakan dan berpandukan kepada pliding yang disediakan.

[23] Berkenaan kausa tindakan Responden dalam tuntutan kes induk, kami berpuashati bahawa Responden mempunyai *locus standi* untuk memulakan tindakan dalam kes tersebut. Ini kerana Responden mempunyai kepentingan langsung dalam harta tersebut kerana harta tersebut telah diperolehi dalam tempoh perkahwinan. Oleh yang demikian kami berpendapat YA Hakim Bicara masih tidak terkhilaf apabila menolak permohonan bantahan Perayu dengan kos.

[24] Oleh kerana kami telah putuskan rayuan Perayu ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan, maka sewajarnya Responden diberikan kos untuk rayuan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan hujahan kedua-dua belah pihak maka kami sebulat suara memutuskan seperti berikut :-

1. Rayuan Perayu ditolak.
2. Mahkamah perintahkan Perayu membayar kos kepada Responden sebanyak RM5000.00.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. **YAA HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA PROF. ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



1

2

3